

1505943-81.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2295911/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21111298 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5225/21/708 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505943-81.2021.8.26.0132 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505943-81.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2295911/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21111298 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5225/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5231/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2295911 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 5225/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 5231/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON LEANDRO FERREIRA CLEMENTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Anderson Leandro Ferreira Clemente, dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos (fls. 117/120):

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2021, na Vicinal José Fernandes, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, ANDERSON LEANDRO FERREIRA CLEMENTE, qualificado à fl. 7, trouxe consigo drogas, consistentes em 94,99g (noventa e quatro gramas e noventa e nove decigramas) de cocaína, 49,2g (quarenta e nove gramas e vinte decigramas) de crack e 1,985kg (um quilo, novecentos e oitenta

e cinco gramas) de maconha, para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 33/35.

[...]

Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina pela Vicinal José Fernandes, oportunidade em que avistaram o denunciado na condução de uma motocicleta trafegando no sentido para Catanduva.

Ao avistar a viatura policial, o denunciado dispensou um saco plástico no acostamento da rodovia, motivando a abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados um celular, bem como a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais). Por sua vez, na sacola plástica dispensada por ele, foram localizadas, 2 (duas) porções compactadas de cocaína e 1 (um) porção compactada de crack.

Indagado, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas e indicou o local onde estavam escondidas o restante das drogas.

Em posse de tal informação, os policiais diligenciaram pelo local indicado, distante cerca de 3km do lugar da abordagem, em meio ao canavial, tendo sido encontrados, no interior de um carreador, 4 (quatro) tijolos de maconha.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva no dia seguinte aos fatos (fls. 73/76).

Em defesa preliminar é requerida a juntada das imagens captadas pelas câmeras de segurança dos policiais militares, dos relatórios dos aparelhos GPS das viaturas e a realização de exame datiloscópico nos materiais apreendidos (fls. 164/174).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022, ocasião em que foi indeferida a realização das diligências pleiteadas pela Defesa (fl. 181).

No curso da instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que confessou a prática do delito.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal. A Defesa por seu turno, reitera as preliminares aventadas e pugna por benefícios atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de ingressar no mérito da demanda, de rigor reapreciar as preliminares aventadas pela Defesa.

No ponto, não se olvida que a produção probatória é consectário lógico do direito fundamental de ação. Entretanto, os direitos – sejam eles fundamentais ou não – são marcados por sua relatividade, motivo pelo qual devem ser objeto de ponderação quando colididos com outros direitos de equiparada relevância.

Nesse passo, incumbe assentar que a duração razoável do processo consiste em direito fundamental pelo qual cumpre ao julgador velar (art. 5º, LXXVIII, da CF, e art. 3º do CPP c.c arts. 4º e 139, II, do CPC), eis que ele é o destinatário final das provas e deve indeferir diligências impertinentes (art. 400, §1º, do CPP).

No caso, as diligências consistentes na juntada das imagens captadas pelas câmeras supostamente portadas pelos policiais militares e das rotas dos aparelhos GPS das viaturas oficiais são prescindíveis à elucidação dos fatos, porquanto não há controvérsia sobre a abordagem do agente no local dos fatos e – diante do interrogatório judicial – sobre a propriedade das substâncias entorpecentes.

Pretende a Defesa, com efeito, instaurar sindicância em desfavor dos agentes públicos sem que, no caso, haja razão para tanto.

Na mesma linha, não melhor sorte assiste à Defesa quanto ao pedido de exame pericial datiloscópico no material apreendido, porquanto absolutamente impossível de ser realizado.

Ora, é consabido que o exame datiloscópico é deveras complexo e sua efetividade depende de uma série de fatores que muito dificilmente se verificam na prática, sobretudo àqueles atinentes ao pleno isolamento do local do crime e do material a ser examinado.

Em se tratando de apreensão de entorpecentes, é inequívoco que os agentes públicos que os localizaram mantiveram contatos, deixando neles os fragmentos de digitais. Logo depois, em vista da rotina policial e dos procedimentos inerentes à cadeia de

custódia, certo é que o material apreendido foi repassado a policiais civis e, por fim, a peritos, para fins da realização de exame de constatação de substância entorpecente. E mesmo antes da apreensão das drogas é certo que um sem-número de pessoas manuseou a embalagem.

Quer dizer, se houver fragmentos de digitais, certamente haverá de inúmeras pessoas, inclusive com sobreposições de fragmentos a impedir a identificação.

Logo, afasto as preliminares suscitadas pela Defesa.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 36/41), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 33/35 e 122/124) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

No ponto, quando interrogado em Juízo, o acusado confessou a propriedade das drogas apreendidas, assim como a traficância. Declarou que retornava de um posto de gasolina, onde havia ido abastecer, quando foi abordado pelos policiais, que apreenderam as substâncias entorpecentes. Disse que um rapaz, que prefere não identificar, pediu-lhe para buscar a droga, guardá-la e depois fazer a entrega.

A confissão, à toda evidência harmoniza-se com o restante dos elementos de informação e probatórios carreados nos autos.

Os policiais militares Ronaldo Tombini e Claudemir Aparecido Bassi declararam que quando trafegavam nas proximidades do viaduto que se situa depois do Condomínio Acapulco avistaram um motociclista que, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola. Disseram que abordaram o motociclista, ora acusado, e recolheram a sacola por ele dispensada, que em seu interior continha grande quantidade de crack e de cocaína, em porção na fracionada. Narraram que embora inicialmente o acusado tenha refutado a traficância, depois indicou um local, em meio a um canavial, em que havia mais drogas escondidas, e lá os policiais recolheram mais quatro tijolos de maconha. Responderam que era dia quando viram o réu dispensar a sacola, motivo pelo qual tiveram plena visão desse fato.

Destarte, não pairam controvérsias sobre a propriedade da droga e à sua destinação, eis que o acusado afirmou expressamente que a guardava para realizar a entrega a terceira pessoa.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto e condenatório aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a variedade e quantidade (99,99g de cocaína, 49,2g de crack e aproximadamente 2kg de maconha) revelam desvalor a justificar o incremento da pena-base, porquanto são incomuns em apreensões nesta Comarca e atingiriam uma gama deveras elevada de usuários. A culpabilidade também é desfavorável, pois as provas indicam que há nítida habitualidade delituosa e organização criminal por parte do agente, que além de realizar o transporte de vultosa quantia de entorpecentes, armazenava, em local aleatório, quantia ainda mais expressiva da substância ilícita. Além disso, possui inúmeras anotações criminais por tráfico de drogas (para além daquelas que serão valoradas a título de antecedentes e reincidência) que é possível inferir a utilização desse reprovável ilícito como meio de sustento e mesmo após o cumprimento de reprimendas corporais. Tais fatores, à toda evidência, apontam a reprovabilidade do comportamento e justificam o incremento da pena-base. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de modo que, nesta fase, utilizo uma delas (autos n. 0011586-90.2004.8.26.0132), já alcançada pelo período depurador, evitando-se, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ).

Ausentes provas acerca da conduta social do agente. A personalidade é circunstância neutra ante a falta de amparo probatório. O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão do réu (art. 65, III, 'd', do CP), eis que utilizada para fundamentar o édito condenatório (Súmula nº. 545 do STJ). Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), que é múltipla e específica (autos n. 0002392-73.2015.8.26.0132. À luz do disposto no art. 67 do CP, da especificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a parcial compensação de tais circunstâncias, com preponderância da agravante. No ponto:

Uniformização de Jurisprudência - Recurso Especial - Art. 1030, II, do CPC - Compensação da reincidência com a confissão espontânea - Impossibilidade - Prevalência da reincidência - Art. 67, do CP - A confissão não se confunde com personalidade do agente - Portador de mau antecedente e reincidência específicos - Acórdão mantido em juízo de retratação. (TJSP; Apelação Criminal 0004760-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017)

Apelação - Recurso Especial - Artigo 1030, inciso II, do CPC - Compensação parcial entre a circunstância agravante da reincidência específica e a circunstância atenuante da confissão espontânea - Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a individualização da pena - Precedentes do STJ - Entendimento desta Turma Julgadora - Decisão mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1501851-80.2019.8.26.0536; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Furto majorado. Pedido de absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. A atenuante da confissão, foi compensada de forma parcial com a agravante da reincidência específica, pois esta última prepondera sobre a primeira. Regime semiaberto como modalidade inicial do cumprimento da pena inalterado. Recurso da defesa improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001677-79.2017.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Dessa forma, agravo a pena intermediária no patamar de 1/12, que representa metade do patamar ideal de um sexto, e a estabeleço em 8 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 812 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento. Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente específico, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Desse modo, a pena definitiva é a de 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 812 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'a', do CP, e da reincidência do acusado. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Em vista da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44, I e II, e 77, I, do CP, e art. 44 da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Anderson Leandro Ferreira Clemente como incurso nas sanções do

art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 812 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituesa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Ademais, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento da motocicleta Honda/CG 150 Titan Mix KS, de placas EED-8595, apreendida às fls. 29/30. Isso porque, como já restou assentado, o bem foi instrumento utilizado pelo acusado para a prática do tráfico de drogas. De mais a mais, o STF já sedimentou o entendimento de que, para o decreto do confisco, é prescindível o emprego habitual do bem na prática criminosa ou a adulteração de suas características:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Proceda-se às comunicações de praxe, inclusive no que tange ao perdimento de bens. Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA